

1501024-19.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ALVES MARTINS RODRIGUES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

RAFAEL ALVES MARTINS RODRIGUES foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 22 de abril de 2021, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto - SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501024-19.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501024-19.2021.8.26.0530

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ALVES MARTINS RODRIGUES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

RAFAEL ALVES MARTINS RODRIGUES foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 22 de abril de 2021, por volta das 13h20, na Rua

Saldanha Marinho, nº 659, quarto 16, Centro, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, depois de adquirir e receber de maneira escusa, trazia consigo para fins de tráfico: 4,420 g (quatro gramas e quatrocentos e vinte miligramas) da substância METIL BENZOIL ECGONINA, processada em crack, acondicionados em 65 invólucro plásticos, separados por nós; e 0,470 g (quatrocentos e setenta miligramas) da substância METIL BENZOIL ECGONINA, popularmente conhecida como cocaína, acondicionados em 03 microtubos de plástico, do tipo "eppendorf", de cor preta; conforme auto de exibição/apreensão (fls. 09/10), fotos (fls. 11/12), laudo de constatação (fls. 14/17) e exame químico-toxicológico (fls. 70/72), agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Preso em flagrante, dispensada a realização de audiência de custódia, sendo concedida a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares (págs. 46/48).

Oferecida denúncia (págs.79/82), o acusado não localizado pessoalmente para notificação, deu-se o ato por edital (págs.103/104) e o curso do processo e do prazo prescricional foram suspensos (pág.128); notificado pessoalmente (pág.141), apresentou defesa prévia (págs.145/151).

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 26 de maio de 2021 (págs.152/153).

Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as duas testemunhas arroladas em comum e interrogado o acusado.

Debates orais, o representante do Ministério Público, oralmente, reiterou o pedido de condenação nos exatos termos da denúncia, frisando tratar-se de acusado mau antecedente. O Defensor do acusado, por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, bem ainda, caso seja procedente a tese acusatória, reconhecimento de benefícios legais e imposição do regime aberto.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou, no exame químico-toxicológico acostado a págs.67/69, a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA), alcaloide extraído do vegetal "Erythroxylum coca"), 4,420 g na forma de crack acondicionados em 65 invólucros plásticos e 0,470 g na forma de cocaína acondicionados em 03 microtubos eppendorf de plástico, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 09/10. Igualmente demonstrada a autoria do crime.

Interrogado o acusado apenas na fase policial, admitiu a posse das drogas apreendidas, mas negou que se destinassem a terceiros pessoas, uma vez que eram para seu próprio uso. Em juízo, mudou-se sem comunicar seu paradeiro, reconhecida a revelia, não compareceu na audiência de instrução para ofertar novamente sua versão.

A versão apresentada pelo acusado na fase policial, entretanto, não prospera diante da informação trazida, sob crivo do contraditório, e apresentada pelos militares Jones e Flavio de terem recebido a notícia de que Rafael, ocupante de determinado quarto do hotel referido, traficava drogas.

Os militares, de posse da informação, então foram ao hotel, esperavam Rafael sair do banheiro e o abordaram; este então negou vínculo com drogas e, por isso, franqueou a entrada dos policiais no quarto; no tubo do suporte da TV foram encontradas as drogas e, mesmo após o encontro, Rafael negou a destinação a terceiros pessoas, dizendo que as comprara por oitenta reais e as consumiria. Afora a denúncia no sentido de Rafael vender drogas, no decorrer da diligência feita pelos militares no hotel, outros moradores igualmente confirmaram ao militar Jones a informação de Rafael vender drogas; essas pessoas, contudo, não quiseram ser identificadas.

A quantidade de droga também indica nesse sentido de que serem destinadas a terceiros pessoas, afinal de contas eram 65 embalagens fracionadas, individualizadas em saquinhos plásticos, que continham cocaína na forma de crack, e

outros três eppendorfs que continham cocaína em pó.

Assim, não obstante a negativa do acusado, as provas produzidas permitem concluir que as porções de drogas que o acusado tinha em depósito e guardava, destinavam-se a terceira pessoa.

Acrescente-se, para a consumação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiros pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

“Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado” (TJSP – Ap. 187.915-3/2 – Rel. CRISTIANO KUNTZ – RT 727/478);

“Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido” (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF – AC 13.847/94 – Rel. Pingret de Carvalho – DJU 3,3.8.94, p.8745);

“Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão” (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Nessa ordem de ideias, ainda que Rafael seja ser usuário ou dependente de droga, essa circunstância por si só não repercute no desfecho da lide. A respeito do tema, vejam-se os precedentes:

“O simples fato de o réu ser dependente de substância psicotrópica não significa seja ele inimputável” (TACIM-SP – AC 219.347 – Rel. Tomaz Rodrigues – JUTACRIM 67/253).

“Para o seu reconhecimento não basta ser o agente dependente físico ou psíquico em relação ao uso de drogas; é necessário, ainda, ficar comprovado que, em razão de tal dependência, não possuía, ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento” (TJSC – AC 17.968 – Rel. Marcílio Medeiros – RT573/417 e JC 39/422). “O fato constatado de que o agente é dependente do uso de maconha não conduz necessariamente à conclusão de que o acusado deve ser isento de pena e sujeito a tratamento médico-ambulatorial. Só a dependência que afasta a capacidade intelectual e volitiva do agente gera a inimputabilidade e submete o doente a medida de segurança” (TJRS – Rev. 695202929 – Rel. Vladimir Giacomuzzi – RJTJRS 177/54).

Também não há como reconhecer a causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, porque o acusado ostenta maus antecedentes (págs.30/31 combinada com págs.32/34), circunstância impeditiva para redução da pena.

Com a devida venia, não tem razão a defesa em pugnar pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois ficou evidente que as mais de seis dezenas de pedras de crack se destinavam para fornecimento a terceiros e não meramente para consumo pessoal, pois fosse para o próprio uso não se arriscaria a guardar tão expressiva quantidade de drogas já fracionadas em pequenas porções. Caracterizado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, da forma tal qual a narrada na denúncia e, prejudicadas as teses defensivas subsidiárias de desclassificação, passo à dosagem da pena:

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavorável o mau antecedente (autos nº 0018937-44.2013.8.26.0506 - 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, certidão de págs. 30/31).

A despeito da argumentação lançada pela defesa, as penas cumpridas ou extintas há mais de cinco anos não podem ser consideradas como maus antecedentes, sob pena de desprezar o comando constitucional da individualização da pena, uma vez que aqueles que foram condenados e tiveram as penas extintas ou cumpridas em prazo superior acima anotado acabariam por ter tratamento idêntico aos que jamais se viram envolvidos em crimes; ora, de forma flagrante se daria o mesmo tratamento a situações pessoais distintas, não se individualizando a pena, como prevê o inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal, e a normatização presente no artigo 59, do Código Penal.

Logo, relembrada a variação da pena entre cinco e quinze anos de prisão e entre quinhentos e um mil e quinhentos dias-multa, mister fixar a pena-base em cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de quinhentos e quarenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Não há circunstâncias legais a serem apreciadas;

III. Não há causas especiais de aumento, tampouco de diminuição, ressalvando-se a inviabilidade de reconhecimento do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, diante da caracterização do mau antecedente. Torno definitivo o quantum de cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de quinhentos e quarenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

IV. . Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a hediondez do crime, será o da modalidade fechado.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno RAFAEL ALVES MARTINS RODRIGUES, qualificado nos autos, à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão (regime inicial fechado) e ao pagamento de quinhentos e quarenta dias-multa, cada unidade equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº

11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

O acusado permaneceu solto no decorrer da instrução, motivo pelo qual faculto o apelo em liberdade.

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão e guia de execução, bem ainda comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA